

ACCORD DE CONFIDENTIALITE

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S :

Monsieur Auguste Sohm,
née le 19 septembre 1999 à Luxeuil-les-bains, de nationalité française,
demeurant au 106 avenue Albert Thomas, Saint-loup sur semouse 70800, France.

Ci-après désignée par « **M. Sohm** » ou la « **Partie Bénéficiaire** »

Et d'autre part,

Oleon NV,
dont le siège social est situé au Assenedestraat 2, 9940 Evergem, Belgium.
Dont le n° VAT est : BE0406.414.162
Représentée par Madame Valérie Scal, en qualité d'alternante responsable HSE.

Ci-après désignée par « **Oleon** » ou la « **Partie Émettrice** »

M. Sohm et **Oleon** seront ci-après individuellement ou collectivement désignés par la « **Partie** » ou les « **Parties** ».

PREAMBULE :

Dans le cadre d'une simulation en vue d'étudier les fonctionnalités d'un logiciel de gestion des déchets intitulé : FLEAP, les parties vont se communiquer des informations relatives à la mise en place d'une simulation d'utilisation du logiciel en condition réel.

La communication d'informations est réalisée dans les conditions définies ci-après.

AS 1
VS

ARTICLE 1 - DEFINITIONS :

- 1.1 - La « **Partie Emettrice** » désigne la partie qui communique ses informations confidentielles à l'autre partie.
- 1.2 - La « **Partie Bénéficiaire** » désigne la partie qui reçoit les informations confidentielles de l'autre partie.
- 1.3 - Les Parties vont s'échanger des documents, données, échantillons, savoir-faire, prototypes, informations, études et outils relatifs à la simulation, ci-après désignés globalement « les informations ».

ARTICLE 2 - CONFIDENTIALITE :

- 2.1 - La Partie Bénéficiaire s'engage à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les informations qui lui seront transmises par la Partie Emettrice ou auxquelles elle aura accès à l'occasion de l'exécution du présent accord.
- 2.2 - La Partie Bénéficiaire prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des informations. Ces mesures ne pourront pas être inférieures à celles prises par elle pour la protection de ses propres informations confidentielles.
- 2.3 - La Partie Bénéficiaire s'engage à ne communiquer lesdites informations qu'aux membres de son personnel appelés à en prendre connaissance et à les utiliser.
- 2.4 - La Partie Bénéficiaire s'engage à prendre toutes les dispositions pour que ses employés et sous-traitants, selon l'article 2.3 du présent accord, traitent lesdites informations conformément aux dispositions de confidentialité et d'utilisation du présent accord.

ARTICLE 3 - UTILISATION DES INFORMATIONS :

- 3.1 - Les informations obtenues par la Partie Bénéficiaire ne pourront être utilisées que pour l'exécution de l'objet du présent accord, visé au préambule. Toute autre utilisation sera soumise à l'autorisation préalable et écrite de la Partie Emettrice.
- 3.2 - En aucun cas, la Partie Bénéficiaire ne pourra se prévaloir sur la base desdites informations d'une quelconque concession de licence ou d'un quelconque droit d'auteur ou de possession antérieure selon la définition du Code de la Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 4 - EXCEPTIONS :

Toutefois, les dispositions prévues au présent accord ne s'appliqueront pas aux informations pour lesquelles la Partie Bénéficiaire pourra prouver :

- qu'elle les possédait avant la date de communication par la Partie Emettrice, ou
- que ces informations étaient du domaine public avant la date de communication par la Partie Emettrice ou qu'elles y sont entrées par la suite sans qu'une faute puisse être imputée à la Partie Bénéficiaire, ou
- qu'elle les a reçues sans obligation de secret d'un tiers autorisé à les divulguer.

ARTICLE 5 - DUREE :

5.1 - Le présent accord prend effet le 23/07/2024 et demeure en vigueur jusqu'au 23/07/2025 .

5.2 - Les dispositions de confidentialité prévues au présent accord s'appliqueront pendant toute la durée de celui-ci et pendant deux (2) ans après son échéance ou sa résiliation quelle qu'en soit la cause.

ARTICLE 6 - LOI APPLICABLE :

Le présent accord est régi par la loi française.

ARTICLE 7 - LITIGES :

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les parties s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, les différends seront portés devant le tribunal compétent.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un (1) pour chaque partie.

A : Paris
Le : 23/07/2024

A : *Verette*
Le : *05/08/24*

Pour M. Sohm
Nom : Auguste Sohm

Pour Oleon
Nom : Valérie Scal

Titre : Alternante responsable HSE

Signature :



Signature :



